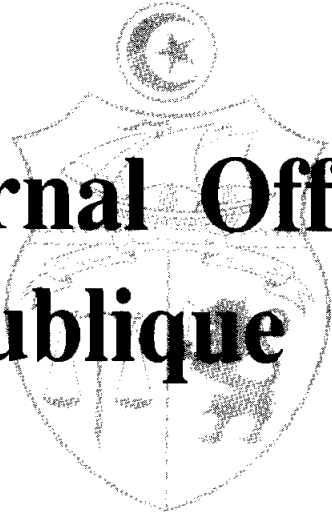




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi – 24 Rabia I 1409 – 4 novembre 1988

131^e année

N° 75

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministre

Décret n° 88-1833 du 31 octobre 1988 modifiant le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984 relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des services publics.....	1523
Nomination d'un sous-directeur.....	1524
Nominations de chefs de service.....	1524
Nomination d'un membre au conseil économique et social.....	1524

Ministère de l'intérieur

Décret n° 88-1876 du 4 novembre 1988 relatif au règlement spécial des prisons.....	1525
Création d'un marché hebdomadaire.....	1529
Mutation d'un secrétaire général de gouvernement.....	1529

Ministère du plan

Nomination d'un sous-directeur.....	1529
Liste des agents à promouvoir au grade d'architecte en chef.....	1529
Liste des agents à promouvoir au grade d'urbaniste en chef.....	1529

Ministère des finances

Décret n° 88-1840 du 31 octobre 1988 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée à certains agents du corps des services actifs des douanes.....	1529
---	------

Décret n° 88-1841 du 31 octobre 1988 relatif à l'indemnité de Sahara allouée à certains agents du corps des services actifs des douanes	1530
Nomination d'un chef du contrôle général des finances	1530
Approbation des modifications des statuts de la mutuelle de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.....	1530
Ministère de l'industrie et du commerce	
Nomination de chefs de service.....	1530
Ministère de l'énergie et des mines	
Nomination du président directeur général de l'entreprise tunisienne d'activité pétrolière	1531
Ministère de l'équipement et de l'habitat	
Nomination de sous-directeurs.....	1531
Ministère de l'éducation nationale	
Décret n° 88-1853 du 29 octobre 1988 fixant l'effectif des cadres du ministère de l'éducation nationale	1531
Arrêtés du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 1988 portant ouverture d'examens professionnels pour la titularisation des agents temporaires des catégories «B», «C» dans les grades de secrétaire d'administration, de commis d'administration et de dactylographe	1532
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	
Nomination d'un directeur.....	1533
Nomination d'un inspecteur administratif.....	1533
Nomination d'un secrétaire général d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	1533
Nomination d'un secrétaire d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	1533
Ministère de la santé publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire.....	1533
Arrêté du ministre de la santé publique du 29 octobre 1988 portant ouverture des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de la santé publique	1533
Arrêté du ministre de la santé publique du 29 octobre 1988 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'infirmiers de la santé publique	1534
Ministère de l'agriculture	
Décret n° 88-1826 du 20 octobre 1988 portant attribution de terres collectives à titre privé	1534
Nomination d'un chef d'arrondissement	1534
Nomination de chefs de service.....	1534
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef	1534
Liste des agents à intégrer dans le grade de secrétaire de direction	1535
Liste des agents à titulariser dans le grade de commis d'administration.....	1535
Liste des agents à titulariser dans le grade de dactylographe	1535
Ministère de l'information	
Arrêté du ministre de l'information du 29 octobre 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration	1535
Arrêté du ministre de l'information du 29 octobre 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de hajeb	1536
avis et communications	
Premier ministère	
Avis relatif à la simplification des formalités administratives	1537

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

CONSEILLER DES SERVICES PUBLICS

Décret n° 88-1833 du 31 octobre 1988 modifiant le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984 relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des services publics.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Premier ministre ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984 fixant le statut particulier des conseillers des services publics ;

Vu le décret n° 84-1267 du 29 octobre relatif au classement hiérarchique à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des services publics ;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984 relatif au classement hiérarchique à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des services publics sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4. (nouveau) — Les conseillers des services publics bénéficient des indemnités suivantes :

a) une indemnité spécifique

Les montants de cette indemnité sont fixés comme suit :

Situation	Taux mensuels
Conseiller des services publics classés aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème échelon.	95 dinars
Conseillers des services publics classés aux 6ème, 7ème, 8ème ou 9ème échelon.	105 dinars
Conseillers des services publics classés au 10ème échelon.	115 dinars

Cette indemnité est servie mensuellement et à terme échu. Elle est soumise à retenues pour pension de retraite et de prévoyance sociale. Elle n'est pas soumise à imposition. Elle est exclusive de toute autre indemnité spécifique et notamment de l'indemnité de gestion et d'exécution.

b) une indemnité de logement

Les montants de cette indemnité sont fixés comme suit :

Situation	Taux mensuels
Conseiller des services publics classés aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème échelon.	35 dinars
Conseillers des services publics classés aux 6ème, 7ème, 8ème ou 9ème échelon.	45 dinars
Conseillers des services publics classés au 10ème échelon.	60 dinars

Cette indemnité est servie mensuellement et à terme échu ; elle n'est pas cumulable avec le bénéfice d'un logement en nature.

c) une indemnité kilométrique dont le taux est fixé uniformément à 39 dinars par mois

Article. 5. (nouveau) — Les conseillers des services publics bénéficiaires des indemnités et avantages relatifs aux emplois fonctionnels prévus par le décret n° 88-188 du 11 février 1988, sus-visé sont exclus du bénéfice de l'indemnité de logement et de l'indemnité kilométrique prévues par le présent décret.

Ils ne bénéficient que de 50% du montant de l'indemnité spécifique sus-indiquée.

Art. 2. — Les ministres d'Etat, ministres et secrétaires d'Etat, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 31 octobre 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1834 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Ben Abdellah Mohamed Salah, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur à la direction générale du contrôle des dépenses publiques relevant du Premier ministère.

Par décret n° 88-1835 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Garbouj Khaled, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service à la direction générale du contrôle des dépenses publiques relevant du Premier ministère.

Par décret n° 88-1836 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Abdelkader Ahmed, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service au Premier ministère.

Par décret n° 88-1837 du 31 octobre 1988 :

Monsieur Abdessatar Ajmi, est désigné membre du conseil économique et social en remplacement de Monsieur Daly Jazy.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

REGLEMENT SPECIAL DES PRISONS

Décret n° 88-1876 du 4 novembre 1988 relatif au règlement spécial des prisons.

Le Président de la République ;

Vu la constitution et notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 68-30 du 29 décembre 1968 portant adhésion de la Tunisie au protocole international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 88-79 du 11 juillet 1988 portant ratification de la convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Vu le décret n° 60-85 du 16 mars 1960 portant organisation des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur tel qu'il a été modifié par les décrets n° 86-526 du 5 mai 1986 et n° 88-193 du 15 février 1988 ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les prisons sont soumises à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret.

Les prisons sont des lieux destinés à héberger les personnes qui leur sont confiées par les autorités judiciaires compétentes et ce en vue d'assurer notamment leur réhabilitation, leur rééducation et la correction de leur conduite et de préparer leur réinsertion dans la société.

Art. 2. — Les prisons sont classées en trois catégories :

- a) prisons principales ;
- b) prisons régionales ;
- c) prisons semi-ouvertes.

Le classement des prisons dans ces catégories a lieu par arrêté du ministre de l'intérieur.

a) *Les prisons principales accueillent :*

— Les condamnés à des peines d'emprisonnement d'une durée de 5 ans ou à des peines plus élevées.

b) *Les prisons régionales accueillent :*

— Les détenus à titre préventif ;
— Les condamnés à des peines d'emprisonnement pour des durées inférieures à 5 ans.

c) *Les prisons semi-ouvertes :*

Ces prisons accueillent les condamnés au travail rééducatif.

Elles peuvent accueillir aussi les condamnés à des peines d'emprisonnement pour des délits ou des contraventions.

Art. 3. — Nul ne peut être admis en prison qu'en exécution d'un jugement ou qu'en vertu d'un mandat d'amener, ou d'un mandat de dépôt ou d'un ordre de contrainte par corps.

Art. 4. — Le directeur de la prison doit tenir un registre numéroté et signé pour y inscrire l'identité de tout détenu, les motifs de sa détention, l'autorité judiciaire dont émane le mandat d'arrêt, le jour et l'heure de l'admission ou de la sortie.

Art. 5. — Après présentation du détenu et accomplissement des formalités de dépôt, il est obligatoirement procédé à la fouille du détenu et à la saisie de l'argent et des objets précieux en sa possession ainsi que des objets dont la possession est interdite, lesquels seront consignés dans des registres spéciaux. Le détenu sera également fouillé à chaque fois qu'il quitte sa cellule ou y revient pour quelque motif que ce soit sauf pour effectuer une promenade dans l'aire du pavillon où il est détenu.

Art. 6. — Il sera délivré, le cas échéant, à tout détenu une carte spéciale portant notamment son identité et sa photographie.

Art. 7. — Les détenus sont ventilés selon le sexe, l'âge, la nature de l'infraction et l'état pénal : condamné, détenu préventif, primaire ou récidiviste.

Dans chaque prison, des pavillons spéciaux seront aménagés en vue d'accueillir les différentes catégories ainsi ventilées, selon les moyens disponibles.

Art. 8. — Les détenus de sexe féminin sont accueillies soit dans la prison centrale des femmes, soit dans des pavillons spéciaux et isolées dans les prisons régionales. Elles sont prises en charge par des gardiennes placées sous l'autorité du directeur de la prison.

Le directeur de la prison ne peut avoir accès au pavillon des femmes ou à l'atelier de formation et de production qu'accompagné d'une gardienne ou, en cas d'empêchement, de deux agents.

Art. 9. — Les enfants accompagnant leurs mères lors de leur admission en prison peuvent y être acceptés et y rester jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de trois ans. Cette période peut être prorogée à la demande de la mère et après accord de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Il en est ainsi pour les détenus enceintes qui accouchent en prison.

Lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans, il sera remis soit à son père soit à la personne choisie par la mère. A défaut, il sera remis à l'une des institutions de la protection de l'enfance, et ce en conformité avec la législation en vigueur.

Art. 10. — L'administration doit mettre à la disposition du détenu, lors de son admission en prison, un lit individuel avec sa literie nécessaire. Il est tenu de maintenir ces équipements en bon état, d'assurer leur propreté et de les restituer au moment de quitter la prison.

Le régime de séjour est l'emprisonnement collectif de jour et de nuit. Toutefois et chaque fois que l'exige les nécessités de l'instruction ou la sécurité du détenu, celui-ci peut être isolé dans une pièce à part comportant les commodités élémentaires et sanitaires.

Dans l'impossibilité d'assurer un isolement individuel, deux détenus seulement ne peuvent être isolés dans une même pièce.

Art. 11. — Le règlement intérieur de la prison est porté à la connaissance du détenu lors de son admission en prison afin d'être au courant des règlements et de s'engager à les respecter, et ce par le moyen de l'affichage dans les lieux réservés à cet effet dans la prison.

Art. 12. — Il est procédé au recensement des détenus lors de l'ouverture et de la fermeture des cellules deux fois par jour et aussi souvent qu'il est jugé nécessaire.

Art. 13. — Les détenus sont l'objet d'une surveillance constante de nuit et de jour. Les chambres et les affaires des détenus doivent être fouillées d'une façon périodique et de temps à autre et aussi souvent qu'il est jugé nécessaire.

Art. 14. — Le détenu a droit :

- 1) à la nourriture ;
- 2) aux soins et médicaments en prison ou à l'hôpital sur indication du médecin de la prison, et ce à défaut, de soins à l'infirmerie de la prison ;
- 3) aux articles nécessaires au rasage, conformément aux règlements en vigueur ;
- 4) à disposer des articles nécessaires à la propreté ;
- 5) au bain une fois par semaine ou conformément aux instructions du médecin de la prison ;
- 6) de recevoir le couffin, les colis et les vêtements qui lui parviennent de sa famille ;
- 7) à la réception des mandats et des chèques qui lui sont envoyés ;
- 8) de recevoir la visite de sa famille ;
- 9) de communiquer directement avec son avocat dans un bureau réservé à cet effet et sans la présence de l'un des agents de la prison, et ce pour les détenus à titre préventif ou les détenus condamnés à des peines non définitives ;
- 10) de communiquer directement avec tout avocat après autorisation du directeur général des prisons et de la rééducation et en présence d'un agent des prisons et ce pour les condamnés à des peines définitives ;
- 11) à la correspondance selon la législation en vigueur ;
- 12) à la réception des fournitures nécessaires à l'écriture et à la lecture après contrôle ;
- 13) à l'audience avec le directeur de la prison ;
- 14) d'écrire à son avocat et aux autorités judiciaires et administratives concernées par l'intermédiaire de la direction de la prison ;
- 15) à l'emploi pour les condamnés, compte tenu de la nature du travail et de la spécialité du détenu et en contrepartie d'une rémunération fixée selon les moyens disponibles.
- 16) à la promande journalière dont la durée ne peut être inférieure à une heure.

Art. 15. — Le détenu doit :

- 1) se soumettre au régime appliqué et respecter les règlements intérieurs de la prison ;
- 2) obéir aux ordres des agents en application des règlements en vigueur ;

- 3) se lever lors des opérations de recensement quotidiennes ;
- 4) respecter les règlements administratifs lors de l'envoi ou la réception des correspondances ;

5) accepter de sortir à la promenade quotidienne ;

6) porter la tenue spéciale pour les condamnés ;

7) laver ses vêtements et tout ce qui est en sa possession en literie et couvertures, et veiller convenablement à leur entretien ;

8) nettoyer sa cellule et l'atelier de formation ;

9) éviter de rédiger les pétitions collectives ;

10) s'abstenir de conserver les objets prohibés par les règlements intérieurs de la prison ;

11) s'abstenir de détériorer tout bien appartenant à la prison ;

12) s'abstenir de jouer aux cartes.

Art. 16. — S'expose à l'une des peines indiquées ci-après, le détenu qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 15 du présent décret ou qui porte atteinte au bon fonctionnement de la prison ou à la sécurité à l'intérieur de la prison :

1) la privation de la réception du couffin et des colis pour une période déterminée ne dépassant pas quinze jours ;

2) la privation de la visite de sa famille pour une période déterminée ne dépassant pas quinze jours ;

3) la privation de la réception des fournitures nécessaires à l'écriture et des publications pour une période déterminée ne dépassant pas quinze jours ;

4) la privation de l'emploi ;

5) la privation de certaines récompenses ;

6) la privation de l'approvisionnement au magasin ;

7) l'isolement dans une pièce à part répondant aux nécessités élémentaires et sanitaires et ce pour une période ne dépassant pas dix jours.

Ces punitions sont prononcées par le conseil de discipline qui en fixe la durée et ce sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Le directeur de la prison peut se contenter d'adresser un avertissement ou un blâme à l'auteur de l'infraction, sans qu'il soit nécessaire de recourir au conseil de discipline.

Art. 17. — Le détenu qui cause des dommages aux biens de la prison est tenu de les réparer sur ses fonds propres déposés à la caisse de la prison, et ce après que le conseil de discipline ait pris une décision en l'objet et déterminé la valeur de la réparation.

Art. 18. — Le détenu ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, qu'après qu'il ait été entendu et présenté ses justifications.

La direction générale des prisons et de la rééducation doit être informée par écrit de toute mesure disciplinaire prise par le conseil de discipline.

Le détenu peut faire opposition à la mesure disciplinaire dans un délai de deux jours à compter de la notification et ce auprès de la direction de la prison qui transmet immédiatement l'opposition à la direction générale des prisons et de la rééducation. L'opposition n'a pas un effet suspensif.

La direction générale des prisons et de la rééducation peut approuver la mesure disciplinaire ou en réduire la gravité.

Art. 19. Le conseil de discipline mentionné aux articles précédents se compose du directeur de la prison en qualité de président, de son adjoint et de l'agent chargé de l'assistance sociale en tant que membres, de l'agent qui a constaté l'infraction sans voix délibérative, ainsi que d'un détenu dont la conduite est correcte, choisi par le directeur de la prison, de la même cellule, du même atelier de formation ou du même chantier que le détenu contrevenant. Le conseil de discipline peut, le cas échéant, convoquer un spécialiste pour réquerir son avis à cet effet.

Art. 20. — Le directeur général des prisons et de la rééducation peut, sur proposition du directeur de la prison, accorder des récompenses aux détenus qui se sont distingués par leur bonne conduite en prison ou qui ont contribué à l'accroissement de la production ou l'amélioration de la productivité ou qui ont appris une profession leur permettant de subvenir à leurs besoins une fois remis en liberté ou qui ont appris à lire et écrire pendant leur séjour en prison.

Ces récompenses consistent en :

- 1) l'autorisation de recevoir des visites sans aucune contrainte de séparation pour ceux qui sont détenus dans des prisons semi-ouvertes ;
- 2) la priorité à l'emploi ;
- 3) l'octroi des fonctions de surveillant de chambre ;
- 4) l'augmentation de la rémunération ;
- 5) l'appui de son dossier relatif à la libération conditionnelle ou à la grâce ;
- 6) l'octroi de permissions provisoires ne dépassant pas une semaine renouvelable au cours d'une seule année pour les condamnés au travail rééducatif, et ce pour des motifs familiaux ou à l'occasion des fêtes ;
- 7) la fourniture aux détenus qui se sont distingués dans leurs travaux d'outils en rapport avec leur spécialité professionnelle et ce lors de leur mise en liberté ;
- 8) l'octroi de fournitures scolaires à la clôture de l'année scolaire aux détenus les plus brillants dans leur scolarité.

Art. 21. — L'horaire du travail dans la prison est fixé par la direction générale des prisons et de la rééducation à condition de respecter l'horaire légal.

Art. 22. — Peuvent être soumis au port de la tenue spéciale les condamnés à l'exception des détenus n'ayant pas atteint l'âge de vingt ans, des détenus ayant dépassé l'âge de soixante ans et ceux qui sont mis en prison en exécution des ordres de contrainte par corps.

Art. 23. — Les détenus préventifs conservent leurs vêtements personnels à moins qu'il n'en soit autrement décidé pour des raisons de propreté du détenu.

Ils sont autorisés à recevoir de leur famille des vêtements particuliers après les avoir fouillés et s'être assuré qu'ils ne présentent aucun danger.

Cette mesure s'applique également aux condamnés dispensés du port de la tenue spéciale et aux sous-vêtements que reçoivent les autres catégories de condamnés.

Art. 24. — Les requêtes et les demandes d'audience avec le directeur de la prison sont présentées par l'intermédiaire du gradé chargé du pavillon.

Le directeur de la prison doit donner suite à la demande d'audience dans un délai ne dépassant pas les 24 heures. Il en est également de la transmission desdites requêtes aux autorités judiciaires et administratives compétentes.

Art. 25. — Le directeur de la prison peut autoriser le détenu, exceptionnellement et dans les cas urgents, à adresser ou à recevoir des télégrammes et à envoyer des mandats.

L'administration de la prison procède aux formalités d'expédition aux frais de l'intéressé.

Art. 26. — Le couffin et les colis postaux sont acceptés conformément aux formalités intérieures en vigueur et sont remis à l'intéressé, le même jour, après les avoir contrôlés en sa présence.

Art. 27. — Deux repas principaux ayant une valeur nutritive suffisante sont servis au détenu, le premier à midi et le second le soir.

Un repas supplémentaire est servi le matin, à chaque jour ouvrable, pour le détenu qui travaille dans l'un des ateliers ou chantiers pénitentiaires.

Le détenu malade aura droit au régime alimentaire prescrit par le médecin de la prison.

Art. 28. — Le détenu peut acquérir ce dont il a besoin en produits alimentaires et autres du magasin d'approvisionnement de la prison.

Le directeur de la prison a le droit de fixer la quantité limite des acquisitions lorsqu'il constate des abus.

Art. 29. — Les sommes d'argent apportées par le détenu lors de son admission en prison ou qui lui sont adressées par sa famille ou qui lui sont revenues en contrepartie de son travail pénitentiaire sont déposées dans le bureau de consignation. Le détenu se fera restituer les sommes qui lui sont dues à sa sortie de prison après avoir signé dans le registre y afférent.

Le détenu peut disposer de tout ou partie des sommes consignées pendant son séjour en prison pour acquérir ce dont il a besoin au magasin d'approvisionnement.

Les sommes provenant des rétributions du travail sont divisées en deux parties :

— La première partie s'appelle le pécule disponible qui sera mis à la disposition du détenu pour effectuer ses achats auprès du magasin d'approvisionnement ;

— La deuxième partie s'appelle le pécule de réserve qui lui sera remis à sa libération.

Art. 30. — En cas de décès d'un détenu, les sommes consignées à son profit sont remises à la personne à qui il les a léguées ou aux héritiers ou à leur mandataire ou à la personne désignée par le tribunal compétent. En l'absence des personnes précitées, les sommes consignées reviennent de droit au trésor conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 87 du code de statut personnel.

Art. 31. — Les locaux de détention et les ateliers de formation doivent comporter les commodités essentielles en vue de satisfaire aux règles d'hygiène.

Art. 32. — Le détenu doit le matin de chaque jour effectuer sa toilette dès son lever à l'aide des articles courants de toilette et d'hygiène mis à sa disposition par l'administration de la prison ou qu'il s'est procuré du magasin d'approvisionnement ou de sa famille.

Art. 33. — Le détenu doit faire une douche une fois par semaine.

Dans des cas particuliers, le détenu peut doucher suivant les indications du médecin de la prison.

Art. 34. — Le détenu est tenu de se tailler les cheveux d'une façon périodique sauf si les règles de propreté et d'hygiène nécessitent le contraire.

Les détenus sont tenus de se raser au moins deux fois par semaine.

Art. 35. — Le détenu procède lui-même ou par l'intermédiaire de sa famille à la propreté de ses vêtements.

Art. 36. — Chaque détenu est tenu, tous les matins, de faire son lit et d'entretenir sa cellule dans un état constant de propreté, à l'aide des produits de nettoyage fournis par l'administration de la prison.

Art. 37. — Le détenu procède au nettoyage de l'atelier où il travaille à la fin de la séance de travail quotidienne et sous le contrôle du chef d'atelier.

Art. 38. — Tout détenu doit effectuer deux promenades chaque jour, le matin et le soir. La durée de la promenade est fixée par l'administration de la prison, les circonstances particulières à chaque prison étant prises en considération.

Art. 39. — A son arrivée à la prison, le détenu est soumis la visite médicale du médecin de la prison. S'il s'avère atteint d'une maladie contagieuse, il sera isolé dans un pavillon aménagé à cet effet.

Art. 40. — Le médecin de la prison examine le détenu malade et le soigne dans l'infirmerie pénitentiaire.

Le détenu malade est envoyé à l'infirmerie pénitentiaire sur indication du médecin traitant de la prison. Il lui sera fourni gratuitement les médicaments prescrits et dont l'utilisation est autorisée dans les hôpitaux publics, par l'intermédiaire de l'agent infirmier. Le détenu est tenu de prendre les médicaments en présence de l'agent infirmier.

Art. 41. — Le détenu est transféré dans un hôpital sur indication du médecin de la prison en cas d'impossibilité de le soigner à l'infirmerie pénitentiaire.

Pendant son hospitalisation, le détenu est gardé par les agents des prisons avec l'aide, le cas échéant, d'agents des autres corps des forces de sécurité intérieure.

Art. 42. — Le détenu malade bénéficie de la gratuité des soins dans les hôpitaux publics conformément à la législation en vigueur.

Art. 43. — Le détenu malade peut être autorisé par la direction générale des prisons et de la rééducation, en cas de nécessité et après s'être assuré de son état de santé, à être soigné à ses frais dans les cliniques privées sur le territoire de la République.

Pendant son séjour en clinique privée, le détenu malade est gardé par les agents des prisons avec l'aide, le cas échéant, d'agents des autres corps des forces de sécurité intérieure.

Art. 44. — Le médecin de la prison veille sur la santé générale des détenus et procède à une inspection périodique des chambres de détention individuelles et collectives et des différents organes pénitentiaires quant à la propreté et l'hygiène, et en vue de déceler les cas que pourrait cacher sciemment ou par négligence le détenu et susceptibles de nuire à sa santé ou à celle d'autrui et de prendre les mesures permettant de les éviter.

Art. 45. — Le médecin désigné par la direction générale des prisons et de la rééducation effectue un contrôle sanitaire des différentes prisons. A l'issue de chaque visite, il présentera à la direction générale un rapport écrit comportant ses observations, ses conclusions et ses suggestions.

Art. 46. — Les parents du détenu préventif prévus à l'article 48 du présent décret sont autorisés à lui rendre visite une fois par semaine en vertu d'un permis de visite délivré par l'autorité judiciaire compétente.

Art. 47. — Les parents du condamné prévus à l'article 48 du présent décret sont autorisés à lui rendre visite une fois par semaine en vertu d'un permis de visite délivré par la direction générale des prisons et de la rééducation ou par le directeur de la prison.

Art. 48. — Les personnes autorisées à rendre visite au détenu sont :

- 1) Le conjoint;
- 2) Les ascendants;
- 3) Les descendants;
- 4) Les collatéraux;
- 5) L'oncle et la tante paternels;
- 6) L'oncle et la tante maternels;
- 7) Le tuteur légal;
- 8) Les alliés du premier degré;
- 9) Toute personne ayant une relation avec le détenu agréée par la direction générale des prisons et de la rééducation, pour celui qui n'a pas de parents dans la région.

Le nombre des personnes autorisées peut être réduit selon les circonstances et après accord entre l'autorité judiciaire et la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 49. — Les personnes autres que les membres de la famille du détenu ou les personnes ayant une autorité morale sur lui sont autorisées, à titre exceptionnel, à lui rendre visite par la direction générale des prisons et de la rééducation pour les condamnés ou par les autorités judiciaires pour les détenus préventifs.

Cette visite s'effectue dans un local spécial en présence du directeur de la prison ou de son représentant.

Art. 50. — Les permis de visite sont valables pour une fois ou plus ou à titre permanent.

Art. 51. — Le visiteur est tenu de présenter sa carte d'identité nationale ou toute autre pièce d'identité, avec le permis de visite. Il peut être fouillé selon les circonstances.

Art. 52. — La visite s'effectue en présence de l'un des agents de la prison et dans un lieu aménagé à cet effet.

Il est strictement interdit de recevoir du détenu ou de lui remettre quoi que ce soit à l'exception de son habillement et du repas lorsqu'il s'avère que le visiteur vient d'une région lointaine.

Art. 53. — L'heure et la durée de la visite sont fixées par l'administration de la prison.

Art. 54. — Dans le cadre de la législation en vigueur, l'avocat désigné ou chargé de défendre le détenu préventif peut le contacter dans un local destiné à cet effet et sans la présence d'un agent de la prison, et ce après présentation d'un permis de visite délivré par l'autorité judiciaire compétente et vérification de sa qualité. Le détenu préventif communique librement avec son avocat.

L'avocat est également autorisé à rendre visite au condamné pendant la période de la peine corporelle et ce en vertu d'un permis de visite délivré par le directeur général des prisons et de la rééducation. Cette visite s'effectue dans un local destiné à cet effet, en présence du directeur de la prison ou de son représentant.

Art. 55. — A l'exception du gouverneur de la région nul ne peut visiter une prison sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ou du directeur général des prisons et de la rééducation.

Art. 56. — Les fonctionnaires consulaires ou les agents diplomatiques chargés de fonctions consulaires peuvent rendre visite à leurs ressortissants détenus, sur autorisation de la direction générale des prisons et de la rééducation pour les condamnés ou de l'autorité judiciaire pour les détenus préventifs, et ce conformément aux conventions bilatérales ou internationales.

Cette visite a lieu au bureau du directeur de la prison ou dans un bureau destiné à cet effet et en présence de ce dernier ou de celle de son représentant.

Art. 57. — Les hommes de religion autorisés par la direction générale des prisons et de la rééducation peuvent rendre visite aux détenus et pratiquer les cultes religieux.

Cette visite s'effectue dans un local destiné à cet effet et en présence d'un agent des prisons.

Art. 58. — L'assistance sociale de détenus a pour objet de :

- 1) former le détenu et l'assister au cours de son séjour en prison;
- 2) corriger les orientations et les tendances agressives et déviationnistes du détenu et leur substituer des orientations sociales saines;
- 3) former le détenu socialement à l'intérieur de la prison et utiliser ses capacités intellectuelles et physiques en le préparant et le formant professionnellement, en l'aidant à apprendre pour les analphabètes, en orientant sa conduite et sa moralité et en l'habituant à collaborer avec les autres.
- 4) suivre la situation du détenu libéré, le contrôler socialement, l'orienter et œuvrer à sa réinsertion dans la société.

Art. 59. — Dans le cadre de l'assistance sociale des détenus et dans le souci de préserver les liens familiaux, la direction générale des prisons et de la rééducation procède à la création d'un bureau d'orientation sociale dans chaque prison ayant notamment pour mission d'établir des relations entre le détenu et sa famille et de l'aider à résoudre ses problèmes dans le but de préserver les liens familiaux.

Art. 60. — Le détenu se fait apprendre le cas échéant un métier manuel en conformité avec ses capacités dans les ateliers destinés à cet effet ou dans les chantiers et les champs agricoles pénitentiaires.

Art. 61. — La direction générale des prisons et de la rééducation a le droit de faire travailler les détenus à l'exception des détenus préventifs ou les détenus très âgés ou ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans ou les détenus en exécution des ordres de contrainte par corps ou ceux qui sont malades ou handicapés.

Art. 62. — L'horaire de travail pratiqué dans les ateliers de formation, les chantiers et les champs agricoles pénitentiaires est celui prévu par la législation en vigueur.

Art. 63. — Les accidents de travail auxquels s'expose le détenu pendant le travail dans les ateliers ou les chantiers ou les champs agricoles pénitentiaires sont soumis aux formalités prévues par la législation relative aux accidents du travail.

Art. 64. — Il ne sera pas fait interdiction au détenu d'effectuer ses obligations religieuses durant son séjour en prison.

Art. 65. — Les programmes d'instruction religieuse et morale sont organisés à l'intention des détenus par l'intermédiaire de prédicateurs spécialisés ou du corps enseignant relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 66. — Les détenus sont autorisés à exercer différentes sortes de sports individuels ou collectifs d'une façon organisée sous la direction et le contrôle d'un entraîneur sportif désigné à cet effet, et ce selon la nature et les moyens de la prison.

Art. 67. — Les détenus sont autorisés à exercer différentes sortes d'activités culturelles d'une façon organisée sous la direction et le contrôle d'un animateur du corps enseignant relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art. 68. — Chaque prison doit disposer d'une bibliothèque comportant des livres et des revues pour une lecture sur place.

Les détenus sont autorisés à emprunter les livres et les revues de la bibliothèque de la prison.

Art. 69. — Il est permis aux détenus de s'adonner à des activités récréatives et intellectuelles.

Art. 70. — A l'exception de ceux qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les détenus dans des cellules collectives sont autorisés à suivre les programmes de la télévision.

Art. 71. — Le détenu peut consulter à ses frais les journaux quotidiens et les revues qui sont vendus en prison, ou ceux qui lui sont apportés par sa famille après contrôle.

Art. 72. — L'administration de la prison peut charger l'un des détenus qui se sont distingués par leur bonne conduite des fonctions de surveillant de chambre pour diriger les affaires de ces co-détenus en dehors des heures normales de travail. Le surveillant de chambre ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire.

Chaque fois qu'elle le juge utile, l'administration de la prison procède au remplacement du surveillant.

Art. 73. — Les documents médicaux relatifs au détenu malade ne sont délivrés qu'à la demande des autorités judiciaires ou par le médecin de la prison à son collègue d'une autre prison pour poursuivre le traitement du détenu malade.

Art. 74. — Une liste des avocats inscrits auprès des tribunaux est affichée dans l'administration de la prison pour permettre au détenu de choisir son défenseur.

Art. 75. — Les certificats de détention sont délivrés par la direction générale des prisons et de la rééducation, et ce sur demande écrite des autorités judiciaires et administratives ou de l'intéressé. Ces certificats peuvent être également délivrés à la famille du détenu ou à son avocat après accord du détenu.

Art. 76. — L'administration de la prison est tenue d'informer la famille du détenu dès son admission en prison, selon les moyens disponibles.

Tout détenu doit également indiquer au moment de son admission en prison le nom et l'adresse de la personne à contacter en cas d'imprévu.

Art. 77. — Le détenu peut, sauf interdiction légale, conclure des contrats urgents après autorisation préalable du tribunal compétent pour les détenus préventifs et de la direction générale des prisons et de la rééducation pour les condamnés. Le contrat est conclu en prison et selon les formalités légales.

Art. 78. — En cas de décès de l'un des parents prévus à l'article 48 du présent décret, le juge saisi de l'affaire peut autoriser les détenus préventifs à sortir de prison pour assister aux funérailles. Pour les condamnés, l'autorisation peut être accordée par le directeur général des prisons et de la rééducation et ce dans le cadre du gouvernement où est située la prison ou du gouvernement limitrophe seulement.

Le détenu sera accompagné de deux agents de garde en tenue civile. La famille du détenu s'engage à apporter le moyen de transport nécessaire et à faire retourner le détenu en prison et ses accompagnateurs après expiration de la permission. Il résulte du non retour l'engagement des poursuites judiciaires nécessaires.

Art. 79. — Le détenu qui remplit les conditions pour bénéficier de la libération conditionnelle prévue aux articles 353, 354 et 355 du code de procédure pénale peut rédiger une demande à cet effet sur papier ordinaire et la remettre au directeur de la prison qui assure sa transmission à la direction générale des prisons et de la rééducation. La demande est accompagnée d'une note personnelle comportant un aperçu précis sur l'état psychique de l'intéressé, sa situation familiale, sociale, médicale et morale, sa conduite en prison, ses relations avec les membres de sa famille, le type de formation qu'il a reçu pendant son emprisonnement, son respect des règlements pénitentiaires et sa réhabilitation.

Le directeur de la prison peut proposer la libération conditionnelle à tout détenu qui remplit les conditions requises si celui-ci établit la preuve par son sérieux, sa soumission et sa bonne conduite qu'il s'est réhabilité et a repris définitivement le bon chemin ou s'il a contribué par ses efforts et son expérience à l'accroissement de la production et l'amélioration de la productivité dans les ateliers ou chantiers ou champs agricoles pénitentiaires.

Art. 80. — Il sera délivré au détenu qui a bénéficié de la libération conditionnelle un billet de sortie spécial comportant des indications relatives au nom de la personne qui s'est engagée à le prendre en charge et à l'employer si possible ainsi que le lieu où il doit obligatoirement résider et la date d'expiration de la peine.

Art. 81. — Tout détenu pour une série d'affaires et n'ayant été jugé que pour certaines d'entre elles, est soumis à la législation en vigueur et traité comme le reste des condamnés. Il en sera de même pour celui qui s'est impliqué dans des affaires ultérieures.

Art. 82. — Un billet de sortie est délivré à chaque libéré, au moment de la levée d'écrou, par le directeur de la prison.

Art. 83. — Une somme d'argent prélevée sur la caisse sociale de la prison peut être octroyée à titre d'aide au détenu nécessaire, lors de sa libération, pour lui permettre de retourner chez lui.

Art. 84. — Le détenu condamné à la peine complémentaire de relégation purge sa peine dans l'établissement pénitentiaire principal.

Art. 85. — Lors de la mort naturelle d'un détenu condamné, le directeur de la prison doit immédiatement procéder aux formalités légales nécessaires pour le transfert de la dépouille à la morgue de l'hôpital et en informer la direction générale des prisons et de la rééducation et la famille du détenu décédé.

Art. 86. — Le directeur de la prison doit informer immédiatement les autorités judiciaires et policières des cas de décès de détenus préventifs ou de mort suspecte. Les autorités doivent prendre les mesures nécessaires en l'objet.

Art. 87. — Le corps est remis à la famille du détenu décédé et ce sur ordre de la direction générale des prisons et de la rééducation si la mort du détenu condamné est naturelle et sur ordre des autorités judiciaires compétente si le détenu l'était à titre préventif ou si sa mort est suspecte. Dans tous ces cas, un certificat de décès est délivré par le médecin de la santé publique à la famille du détenu.

Art. 88. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 60-85 du 16 mars 1960.

Art. 89. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 novembre 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MARCHE HEBDOMADAIRE

Par décret n° 88-1838 du 21 octobre 1988 :

Il est créé dans le secteur de Ouchtata, de la délégation de Nefza (gouvernorat de Bêja), un marché hebdomadaire qui se tiendra le samedi.

MUTATION

Par arrêté du ministre d'Etat, chargé de l'intérieur du 21 octobre 1988 :

Monsieur Abderraouf Tabka, secrétaire général du gouvernorat de Zaghouan, est muté à compter du 10 décembre 1987 en la même fonction aux services centraux du ministère de l'intérieur et à compter du 27 août 1988 au même titre au gouvernorat de Nabeul.

MINISTERE DU PLAN

NOMINATION

Par décret n° 88-1839 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Mohamed Abida, administrateur au ministère du plan, et chargé des fonctions de sous-directeur des offices et des entreprises publiques agricoles à la direction générale du budget.

PROMOTION

Liste des agents à promouvoir dans le grade d'architecte en chef au titre de l'année 1987 :

Abdelhamid Ben Afia.

Liste des agents à promouvoir dans le grade d'architecte en chef au titre de l'année 1987 :

Ali Mansour.

MINISTERE DES FINANCES

INDEMNITES

Décret n° 88-1840 du 31 octobre 1988 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouée à certains agents du corps des services actifs des douanes.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 88-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finance pour la gestion de 1988 ;

Vu le décret n° 58-259 du 8 octobre 1958 fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives allouée à certains personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat tel que complété ou modifié par les textes subséquents et notamment le décret du 22 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier du corps des services actifs des douanes ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est alloué aux agents du corps des services actifs une indemnité pour charge administratives dont le taux est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

Personnels bénéficiaires	taux annuel
	forfaitaire en dinars
<i>Ministère des finances</i>	
Chef d'unité des douanes	240
Chef de poste des douanes	180
Chef de groupe des douanes	120

Art. 2. — L'indemnité pour charges administratives est payable aux agents des services actifs des douanes indiqués au tableau ci-dessus mensuellement et terme échu.

Art. 3. — L'indemnité prévue au présent décret n'est pas cumulable avec l'indemnité de commandement et de responsabilité.

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 31 octobre 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITE DU SAHARA

Décret n° 88-1841 du 31 octobre 1988 relatif à l'indemnité du Sahara allouée à certains agents du corps des services actifs des douanes.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 72-401 du 16 décembre 1972 portant loi institution d'une indemnité spéciale dite « indemnité du Sahara » à certain agents des douanes ;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 portant le statut particulier du corps des services actifs des douanes ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 5 juillet 1972 fixant la zone saharienne pour l'attribution de l'indemnité du Sahara ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est alloué aux agents des services actifs des douanes exerçant dans les zones sahariennes fixées à l'article 2 du présent décret une indemnité dite « indemnité de Sahara » dont le taux est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

Grade	taux annuel de l'indemnité
<i>Sous-corps des officiers</i>	
Inspecteur général des douanes, colonel, lieutenant colonel, commandant, capitaine, lieutenant des douanes.....	480 dinars
<i>Sous-corps des sous officiers :</i>	
Attaché des douanes, adjudant, brigadier, contrôleur des douanes.....	300 dinars
<i>Sous-corps des auxiliaires :</i>	
Auxiliaires des douanes	180 dinars

Art. 2. — Sont considérées comme zones sahariennes les circonscriptions administratives territoriales ci après :

1) Le gouvernorat de Gabès à l'exception de la ville chef lieu du gouvernorat.

2) Le gouvernorat de Médenine à l'exception des délégations de Jerba et de Zarzis.

3) Gouvernorat de Tataouine.

4) Gouvernorat de Kébili.

5) Gouvernorat de Tozeur.

6) Gouvernorat de Gafsa.

Art. 3. — L'indemnité du Sahara est payable mensuellement et à terme échu à partir du jour de l'arrivée de l'agent dans les zones prévues à l'article 2 du présent décret au jour exclu du départ.

Art. 4. — Toutes dispositions applicables aux agents des services actifs des douanes contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 72-401 du 16 décembre 1972.

Art. 5. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 31 octobre 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par décret n° 88-1842 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Mohamed Rachid Kechiche, contrôleur général des finances au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef du contrôle général des finances, avec rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale.

MODIFICATION DU STATUT

Par arrêté des ministres des finances et des affaires sociales du 29 octobre 1988 :

Les modifications apportées aux articles 4, 9, 12, 14, 18, 21, 23, 36 et 38 des statuts de la mutuelle de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux « SONEDE » annexées au présent arrêté sont approuvées.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1843 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Mohamed Habib Dimassi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des relations avec les consommateurs et du contentieux à la direction régionale de l'industrie et du commerce à Gafsa.

Par décret n° 88-1844 du 29 octobre 1988 :

Mademoiselle Fatma Lamine, administrateur, est chargée des fonctions de chef de services du commerce de distribution à la direction du commerce intérieur du ministère de l'industrie et du commerce.

Par décret n° 88-1845 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Jilani Jelassi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des petits métiers, de l'environnement, de la normalisation et du contrôle de la qualité à la direction régionale du ministère de l'industrie et du commerce à Béja.

Par décret n° 88-1846 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Couci Naceur, ingénieur des travaux de la statistique et des études économiques, est chargé des fonctions de chef de services des prix, du contrôle économique, de la fraude et des poids et mesures à la direction régionale du ministère de l'industrie et du commerce de Gafsa.

Par décret n° 88-1847 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Ben Khaled Belgacem, inspecteur central des services financiers, est chargé du service du budget et de la comptabilité à la direction des services administratifs et financiers au ministère de l'industrie et du commerce.

Par décret n° 88-1848 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Abdelkader Hadhri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de services de la programmation et de la répartition des produits sensibles ou d'importation conjonctuelles à la direction du commerce intérieur au ministère de l'industrie et du commerce.

Par décret n° 88-1849 du 29 octobre 1988 :

Madame Rouadha Ben Abdelkrim née Trojet, inspecteur central des affaires économiques, est chargée des fonctions de chef de service de l'inspection du ministère de l'industrie et du commerce.

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES

NOMINATION

Par décret n° 88-1850 du 31 octobre 1988 :

Monsieur Abdelwaheb Kasraoui, est nommé président directeur général de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières E.T.A.P. en remplacement de Monsieur Sadok Rabah.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1851 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Habib Louafi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Kasserine.

Par décret n° 88-1852 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Slaheddine Malouch, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de Jendouba au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

EFFECTIF

Décret n° 88-1853 du 29 octobre 1988 fixant l'effectif des cadres du ministère de l'éducation nationale.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ;

Vu le décret n° 72-305 du 29 septembre 1972 portant fixation de la loi des cadres de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 79-784 du 19 septembre 1979 portant fixation de la loi des cadres des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — L'effectif des cadres du ministère de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :

a) Article 30 :

Administrateur général	2
Administrateur en chef	5
Conseiller des services publics	5
Administrateur conseiller	10
Administrateurs	60
Attaché d'administration	130
Secrétaire d'administration	1357

Assistant social	2
Commis d'administration	966
Dactylographe	334
Hajeb	30
Bibliothécaire, documentaliste, archiviste	3
Bibliothécaire adjoint, documentaliste adjoint, archiviste adjoint	4
Aide Bibliothécaire	6
Proposé de bibliothécaire de documentaliste et d'archiviste	
Maître assistant de l'enseignement supérieur	3
Assistant de l'enseignement supérieur	5
Professeur agrégé d'enseignement secondaire	60
Professeur principal de l'enseignement secondaire	1564
Professeur d'enseignement secondaire	
Professeur d'enseignement secondaire technique	14460
Professeur d'enseignement artistique	
Professeur d'enseignement secondaire du 1 ^{er} cycle	
Professeur d'enseignement technique du 1 ^{er} cycle	4805
Professeur d'enseignement artistique du 1 ^{er} cycle	
Maître d'enseignement secondaire	
Maître d'enseignement technique	4411
Maître d'enseignement artistique	
Instructeur technique	548
Maître d'application	15603
Instituteur	30025
Inspecteur des services financiers	8
Inspecteur général de l'éducation nationale	15
Inspecteur principal de l'enseignement secondaire	55

Inspecteur de l'enseignement secondaire général	
Inspecteur de l'enseignement technique	126
Inspecteur de l'enseignement artistique	
Inspecteur principal de l'enseignement professionnel	6
Inspecteur de l'enseignement professionnel	1
Inspecteur régional de l'enseignement primaire	55
Inspecteur de l'enseignement primaire	150
Conseiller de l'enseignement primaire	185
Technicien de laboratoire	10
Préparateur de 1ère catégorie	24
Préparateur de 2ème catégorie	74
Aide préparateur	580
Surveillant général de 1ère classe	90
Surveillant général de 1ère catégorie	200
Surveillant général de 2ème catégorie	289
Surveillant de 1ère catégorie	3401
Surveillant de 2ème catégorie	16
Surveillant de 3ème catégorie	5
Ingénieur en chef	1
Ingénieur principal	7
Ingénieur des travaux	3
Analyste	2
Ingénieur adjoint	20
Adjoint technique	36
Programmeur	10
Agent technique	3
Opérateur mécanographe	1
Mécanographe	12
Total général	79783

b) Article 32 :

Ouvriers :	
— Catégorie 1	3
— Catégorie 2	3486
— Catégorie 3	1882
— Catégorie 4	3728
— Catégorie 5	1415
— Catégorie 6	1111
— Catégorie 7	195
— Catégorie 8	453
— Catégorie 9	72
— Catégorie 10	35
Total général	12380

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 72-305 du 29 septembre 1972 et le décret n° 79-784 du 19 septembre 1979 sont abrogées.

Art. 3. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, 29 octobre 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Le Ministre de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'éducation nationale pour la titularisation de 72 agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. — La date du déroulement des épreuves est fixée au 10 décembre 1988 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 10 novembre 1988.

Tunis, le 29 octobre 1988.

Le ministre de l'éducation nationale
MOHAMED HEDI KHELIL

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Le ministre de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'éducation nationale pour la titularisation de 27 agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Art. 2. — La date du déroulement des épreuves est fixée au 10 décembre 1988 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 10 novembre 1988.

Tunis, le 29 octobre 1988.

Le ministre de l'éducation nationale
MOHAMED HEDI KHELIL

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Le ministre de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'éducation nationale pour la titularisation de 15 agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe.

Art. 2. — La date du déroulement des épreuves est fixée au 10 décembre 1988 et jours suivants.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats sera close le 10 novembre 1988.

Tunis, le 29 octobre 1988.

Le ministre de l'éducation nationale
MOHAMED HEDI KHELIL

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATION

Par décret n° 88-1854 du 31 octobre 1988.

Monsieur Béchir Chabab Tekari, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'enseignement supérieur avec rang et avantages de directeur d'administration centrale à compter du 1^{er} octobre 1988 au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret n° 88-1855 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Mohamed Abdellatif Moumen, administrateur, est chargé des fonctions d'inspecteur administratif à l'inspection des services administratifs et financiers au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret n° 88-1856 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Abid Bachraoui, maître assistant, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'université Ezzitouna avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 88-1857 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Mohamed Fekri Kraiem, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine de Monastir.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 88 1858 du 29 octobre 1988 :

D^r Moncef Marzouki, maître de conférences agrégé en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (scc. de médecine communautaire).

OUVERTURE DE CONCOURS

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 octobre 1988 portant ouverture des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs de la santé publique.

Le ministre de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972 portant statut particulier des agents du ministère de la santé publique tel qu'il a été modifié par le décret n° 80-227 du 22 février 1980 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1979 fixant le règlement et le programme du concours interne et externe pour le recrutement d'administrateurs de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1986 fixant le nombre et la nature des postes à pourvoir au titre de l'année 1988 au ministère de la santé publique et les établissements y relevant.

Arrête :

Article premier. — Un concours externe et un concours interne sur épreuves sont ouverts au ministère de la santé publique pour le recrutement de 8 administrateurs de la santé publique.

Art. 2. — La date de déroulement des épreuves du concours aura lieu le 19 janvier 1989 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 15 décembre 1988.

Tunis, le 29 octobre 1988.

Le ministre de la santé publique
Dr. SAADEDDINE ZMERLI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de la santé publique du 29 octobre 1988 portant ouverture d'un concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'infirmiers de la santé publique.

Le ministre de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972 portant statut particulier des agents du ministère de la santé publique tel qu'il a été modifié par le décret n° 80-227 du 22 février 1980 ;

Vu l'arrêté du 1^{er} octobre 1984 fixant le règlement et le programme du concours interne et externe pour le recrutement d'infirmiers de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1988 fixant le nombre et la nature des postes à pourvoir au titre de l'année 1988 au ministère de la santé publique et les établissements y relevant.

Arrête :

Article premier. — Un concours sur épreuves pour le recrutement de 40 infirmiers de la santé publique est ouvert au ministère de la santé publique conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 72-297 du 29 septembre 1972.

Art. 2. — Les épreuves du concours sus-visé se dérouleront le 11 janvier 1989 et jours suivants aux centres ci-après :

Centre n° 1 : L'école professionnelle de la santé publique de Tunis pour les candidats des gouvernorats de Tunis, Ben Arous, l'Ariana, Nabeul, Zaghouan et Bizerte.

Centre n° 2 : L'école professionnelle de la santé publique de Jendouba pour les candidats des gouvernorats de Jendouba, Béja, le Kef et Siliana.

Centre n° 3 : L'école professionnelle de la santé publique de Sousse pour les candidats des gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan et Kasserine.

Centre n° 4 : L'école professionnelle de la santé publique de Sfax, pour les candidats des gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid, Gabès, Kébili, Medenine, Tataouine, Gafsa et Tozeur.

Art. 3. — La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 10 décembre 1988.

Tunis, le 29 octobre 1988.

Le ministre de la santé publique
Dr. SAADEDDINE ZMERLI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

TERRE COLLECTIVE

Décret n° 88-1826 du 20 octobre 1988 relatif à l'approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité Ouled Bou Abid du gouvernorat de Médenine.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives modifié par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité Ouled Bou Abid (Ardh Choûbet Jousour) à la délégation de Béni Khedèche en date du 4 décembre 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Médenine le 17 septembre 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 juillet 1988;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Bou Abid (Ardh Choûbet Jousour) à la délégation de Béni Khedèche relatives à l'attribution de terres collectives à titre privé et consignées dans son procès-verbal en date du 4 décembre 1986 approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Médenine le 17 septembre 1987 et le ministre de l'agriculture le 22 juillet 1988 et ce conformément au tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 20 octobre 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATIONS

Par décret n° 88-1859 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Zayan Hamadi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural et l'hydraulique agricole au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan, relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1860 du 29 octobre 1988 :

Madame Kooli Monia, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de l'exportation à la sous-direction du contentieux relevant de la direction générale des affaires foncières et de législation au ministère de l'agriculture.

Par décret n° 88-1861 du 29 octobre 1988 :

Monsieur Tahar Mekaouer, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la régie d'exploitation forestière relevant du ministère de l'agriculture.

PROMOTION

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef au titre de l'année 1987.

Hassine Kachouri
Hedi Barkia
Mohamed Lahbib Sekma
Abdeljelil Ben Amor
Belgacem Gana
Salem Daly
Mohamed Rahmani
Lotfi El Oueslati
Mohamed Charfi
Taoufik Ben Ammar
Ali Boudabous
Mohamed Haddad
Houcine Seghaier

Amor Trabelsi
 Habib Jerbi
 Hassine Hached
 Slaheddine Limaïem
 Khemais Dridi
 Mokhtar Ben Belgacem
 Bechir Guedira
 Mohamed Guebsi
 Mohamed Kraoua
 Mohamed Lahbib Ben Amor
 Hassine Bouzouita
 Abdelhamid El Gharbi
 Mohamed Habib Ouertani
 Hédi Hasnaoui
 Noureddine Bousselmi
 Abdelhamid El Ghali

Liste des agents à intégrer dans le grade de secrétaire de direction en application des dispositions transitoires du statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques.

Khacef Essia
 Khanfir Khiria
 Ben Chabane Mouldi
 Ennifer Hédi
 El Gharbi Noureddine
 Boudali Mohamed Salah
 Brahem Khadija née Abdelli
 Saadeddine Rachida
 Dakhlaoui Chedlia
 Bouhlila Zohra
 Ben Lakhal Samira
 Mnif Majida
 Fares Abdessattar
 Ben Hassine Emna
 Nasfi Faiza
 Jeldour Abdelhamid
 Zaouabi Rachida
 Ben Hamza Cherifa
 Snoussi Cherifa
 Blaiech Ain El Hayet
 Trabelsi Ahmed
 Hamrouni Mohamed
 Talaa Mohamed
 Gasmi Chedlia
 Latrach Mbarka
 Zammit Salem
 Ben Hammouda Zeineb
 Ben Youssef Sallouha
 Abdelghaffar Bouraouia
 Naima Louati
 Tita Essia
 Bezi Abdellaziz
 Bejaoui Hassen
 Moulahoum Beya

Khalfallah Jeannette
 Ben Ameer Moufida
 Khalfallah Mohamed
 Haouas Mohamed
 Ghozzi Zohra
 Ouertani Kasdaoui Sadok
 Barhoumi Laaziz
 Laabidi Abdelhafidh
 Ait Limam Mohamed Ouali
 Lakhal Hédi
 Mouelhi Mongi
 Kesraoui Mansour
 Amarni Abdellaziz
 Arfaoui Abdelmalek
 Semmani Mahmoud
 Madani Boubaker
 Trabelsi Jamila
 Nasria Khadija
 Chouchane Essia
 Lahmar Fatma
 El Hif Ali
 Karray Amina
 El Habib Mohsna
 Ghariani Najet
 Trabelsi Abdelhamid
 Béchir Jaouida Née Jaafoura

Liste des agents à intégrer dans le grade de secrétaire de direction dans le cadre des dispositions transitoires du statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 1985.

Mokdad Leila
 Lakhal Najet
 B. Othman Salem

Liste des agents temporaires à titulariser dans le grade de commis d'administration au titre de l'année 1985.

Madame Hamzaoui Khaouther née Maouia
 Machfar Hassouna
 Gritli Lassaad
 Garbouj Najoua
 Mouelhi Belgacem

Liste des agents temporaire à titulariser dans le grade de dactylographe au titre de l'année 1985.

Najoua Mezlini
 Noura Hénia née Zorgati
 Mounira Mezni

MINISTRE DE L'INFORMATION

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre de l'Information du 29 octobre 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Le ministre de l'information ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le

grade de commis d'administration à Tunis le 12 décembre 1988 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre des postes est fixé à un.

Art. 3. — La liste d'inscription à l'examen sus-visé sera close le 26 novembre 1988.

Tunis, le 29 octobre 1988.

Le ministre de l'information
ABDELMALEK LAARIF

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'information du 29 octobre 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de Hajeb.

Le ministre de l'information ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de Hajeb.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de Hajeb à Tunis le 12 décembre 1988 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre des postes est fixé à quatre.

Art. 3. — La liste d'inscription à l'examen sus-visé sera close le 26 novembre 1988.

Tunis, le 29 octobre 1988.

Le ministre de l'information
ABDELMALEK LAARIF

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

avis et communications

PREMIER MINISTRE

SIMPLIFICATIONS DES FORMALITES ADMINISTRATIVES

La direction générale des réformes administratives communique : Réaffirmant de nouveau l'intérêt accordé par le gouvernement à la concrétisation de la politique de réforme administrative tendant à simplifier les procédures et formalités, il a été décidé d'apporter les simplifications suivantes aux prestations assurées par les services des douanes en matière d'importation, d'exportation et de commerce extérieur :

1) En ce qui concerne l'octroi du régime de l'entrepôt franc au profit des entreprises agréées opérant uniquement pour l'exploitation, il a été décidé de :

a) Supprimer des dossiers les pièces suivantes :

— L'autorisation de la banque centrale de Tunisie en ce qui concerne les entreprises non résidentes,

— L'agrément A.P.I. qui est remplacé par l'attestation de dépôt de déclaration à l'A.P.I. qui est toujours accompagnée par la liste du matériel,

— La liste du matériel à acquérir ou à importer, qui fait double emploi avec la copie jointe à l'attestation de déclaration,

— La copie de la carte d'identification douanière, qui fait double emploi avec les renseignements à consigner dans la soumission générale qui fait référence au n° du code en douane,

— La copie de la carte d'identification fiscale,

— La copie du certificat d'immatriculation au registre du commerce,

— La copie du certificat d'ouverture de la patente,

— La copie du statut de la société;

— La fiche signalétique de la société,

— Le spécimen de signature du gérant,

— La copie de l'insertion au J.O.R.T. de l'avis de création de la société.

b) Déléguer la signature de la décision d'octroi du régime au chef du centre régional pour Tunis et aux receveurs locaux pour les autres recettes de l'intérieur du pays.

Ainsi, les dossiers ne seront plus constitués que de 4 pièces seulement (au lieu de 15 actuellement), et qui sont :

* L'attestation de dépôt de la déclaration délivrée par l'A.P.I., accompagnée de la liste du matériel à acquérir ou à importer,

* L'acte de délégation de pouvoir pour le gérant (s'il s'agit de S.A.)

* La soumission générale conformément au modèle fourni par le service avec signature légalisée et faisant référence au n° du code en douane,

* Le plan du local.

Ces simplifications permettront de ramener les délais d'obtention de la décision d'octroi du régime d'entrepôt franc, de 15 jours actuellement à 48 H. maximum.

2) En ce qui concerne l'octroi des autorisations d'exportations temporaires des produits et équipements pour réparation, transformation, ouvraison, complément de main d'œuvre ou pour participation aux foires expositions et marchés extérieurs, il a été décidé de :

— Supprimer l'autorisation préalable accordée par la direction régionale des douanes et de déléguer cette compétence aux receveurs,

— Supprimer l'avis préalable du ministère de l'industrie et du commerce (D.G.I.), lorsqu'il s'agit d'exportation pour réparation,

— Supprimer le visa préalable de la banque centrale pour toutes les opérations d'exportations temporaires pour participation aux foires, expositions et marchés extérieurs et pour réparations d'équipements effectuées sous garantie,

— Supprimer enfin l'accord préalable de la banque centrale pour toutes les opérations d'exportation temporaires qui nécessitent un transfert de devises, et déléguer cette compétence aux banques intermédiaires, dans la limite d'un seuil qui sera déterminé conjointement par la BCT et le ministère de l'industrie et du commerce.

Par conséquent, les autorisations d'exportations temporaires seront accordées, dorénavant, au niveau des recettes des douanes au vu d'un dossier composé de la déclaration d'exportation type «EP» appuyée d'une demande et d'une copie des échanges de correspondances avec le partenaire étranger en cas d'exportation pour réparation sous garantie, ou, pour les opérations nécessitant un transfert de devises à l'étranger, d'une autorisation de transfert délivrée soit par une banque intermédiaire, soit par la BCT, en fonction du seuil qui sera fixé.

L'autorisation d'exportation temporaire sera accordée lors du dépôt de la déclaration en douanes sur place.

Ainsi, les intéressés ne seront plus soumis à l'accomplissement des formalités d'autorisation préalable d'exportation temporaire ainsi qu'aux formalités de l'accord préalable des services de la banque centrale, pour toutes les opérations nécessitant un transfert de devises dont le montant n'excède pas le seuil sus-évoqué.

3) En ce qui concerne l'octroi du numéro d'identification douanière (couramment appelé code en douane) au profit des personnes physiques et morales pour pouvoir opérer en matière de commerce extérieur (à l'importation comme à l'exportation), il a été décidé de supprimer des dossiers les pièces suivantes :

— La copie du récépissé d'immatriculation au registre du commerce,

— La copie de la carte de producteur fiscal (s'il y a lieu) ou de l'agrément d'entrepôt (si c'est le cas) délivré par la direction générale des impôts,

— La copie de la carte d'identification fiscale, qui fait double emploi avec la copie de la patente qui doit dorénavant préciser la qualité fiscale de l'intéressé,

— La copie de l'agrément pour les activités soumises à autorisation préalable de l'administration,

— La copie de la carte de commerçant (pour les demandeurs de nationalité étrangère),

— La copie du statut de la société (si c'est le cas) ainsi que la copie de la publication au JORT,

— La copie du contrat de location des locaux enregistré (s'il s'agit de location),

— La liste nominative des associés indiquant le nombre d'actions détenues par chacun et la liste des membres du conseil d'administration (pour les sociétés anonymes),

— et l'enveloppe affranchie.

Ainsi, ne seront plus exigées, désormais, que deux pièces seulement (le formulaire de la demande, la copie de la patente ou un contrat d'exportation) au lieu d'une dizaine de pièces actuellement.

D'autre part, il a été décidé de supprimer l'avis préalable du ministère de l'industrie et du commerce pour l'octroi du code en douanes aux commerçants opérant en matière de commerce extérieur.

Le dépôt du dossier ainsi simplifié s'effectuera désormais en double exemplaires directement auprès des services de douanes, à l'instar de ce qui a été décidé pour les agriculteurs, les industriels et les hôteliers.

Ces simplifications sont de nature à alléger sensiblement les dossiers et permettront de délivrer le numéro de code en douane séance tenante ou au plus tard le jour même pour tous les opérateurs de commerce extérieur (compte non tenu du délai d'envoi des cartes).

4) En ce qui concerne l'octroi de la franchise des droits et taxes au profit des travailleurs tunisiens à l'étranger qui retournent définitivement en Tunisie, et ce aussi bien pour les effets et objets personnels que pour les véhicules automobiles importés à cette occasion, il a été décidé de supprimer des dossiers les pièces suivantes :

— L'engagement de non cession du véhicule, qui fait double emploi avec la réglementation en vigueur et avec les mentions d'incessibilité portées sur le certificat d'immatriculation.

— L'inventaire des effets importés, qui ne sera plus exigé que lors du dédouanement des effets et objets personnels,

— La copie du permis de conduire,

— La copie de la carte de séjour,

— La copie de l'acte de mariage pour le conjoint qui ne sera exigé que lorsque les pièces d'identité des intéressés ne sont pas à jour.

Ainsi, la procédure de dédouanement s'effectuera, désormais, sur simple présentation du passeport, d'une liste portant inventaire des effets importés, en double exemplaires, et ce, pour tous les retours définitifs avec bagage accompagné aux ports et aéroports.

Le dédouanement des autres effets expédiés se fera sur présentation des documents de transport, d'une copie de l'inventaire, visée par la douane, le passeport (et éventuellement tout document justifiant le séjour de l'intéressé à l'étranger au cas où son passeport ne permet pas de retracer la durée de ce séjour : carte de séjour ou de travail, fiches de salaires...), la carte d'identité nationale et celle du conjoint ou un extrait de naissance datant de moins de trois mois (s'il s'agit d'un célibataire), une demande de privilège fiscal (imprimé à remplir sur place) ou la copie de la décision relative à ce privilège (si l'intéressé en a déjà bénéficié) et une déclaration en douane simplifiée (peigne de codage), dûment remplies.

Les formalités de dédouanement de ces effets seront accomplies séance tenante auprès des recettes des douanes d'arrivée.

Quant aux formalités de dédouanement des véhicules importés à l'occasion, les intéressés doivent, dans les 3 mois suivant la date de leur retour définitif, se présenter aux bureaux des recettes de leur domicile, munis de :

— Une demande de privilège fiscal (imprimé 6.3.41),

— La déclaration en douane simplifiée (peigne de codage qui sera établi par les services de douanes),

— Une copie de la carte grise du véhicule,

— Leur passeport,

— Une copie de la carte d'identité nationale de l'intéressé,

— Une attestation de célibat (pour les célibataires), ou une copie de la carte d'identité du conjoint, accompagnée d'une copie du contrat de mariage, dans le cas où ce n'est pas mentionné dans la pièce d'identité,

— Et une facture d'achat pour les véhicules neufs.

Ces mesures de simplification permettront de réduire les pièces du dossier à présenter à 7 au maximum au lieu de 14 actuellement et de ramener le délai d'octroi de la franchise à une semaine.

seulement (sauf le cas où les passeports des intéressés ne permettent pas de s'assurer de la condition de séjour minimum de deux ans à l'étranger).

5) En ce qui concerne la procédure d'octroi du régime de la franchise, au profit des étrangers-conjoints de tunisiens, il a été décidé de supprimer toutes les formalités relatives à la décision préalable d'octroi de la franchise accordée par les services des directions régionales et de déconcentrer cette prestation auprès des receveurs de douanes, ces dossiers seront, par conséquent, traités dans les mêmes conditions prévues pour les tunisiens retournant définitivement au pays et soumis aux mêmes formalités, avec en plus, la présentation d'une copie de la carte de séjour délivrée par le ministère de l'intérieur.

Ces mesures de simplification et de déconcentration permettront de raccourcir sensiblement les délais, qui seront ramenés de 6 semaines, en moyenne actuellement à une semaine seulement.

6) En ce qui concerne l'octroi du régime suspensif relatif à l'importation des véhicules automobiles par les fonctionnaires de retour de l'étranger après avoir opéré pendant un an au moins dans le cadre de la coopération bilatérale ou auprès des organisations internationales, il a été décidé :

a) de supprimer des dossiers les pièces suivantes :

— La demande sur papier libre et de la remplacer par un imprimé simplifié contenant toutes les informations nécessaires,

— L'engagement sur l'honneur de payer les droits et taxes exigibles après la période de suspension,

— La copie de la carte d'identité nationale

— La copie du passeport,

— La copie du permis de circulation provisoire (dyptique), (pour ces 3 dernières pièces la présentation de l'original suffit).

— Et la licence d'importation pour les véhicules ne dépassant pas deux (2) ans d'âge,

b) et de déconcentrer l'instruction des dossiers, qui se fera désormais, au niveau des recettes des douanes, au lieu et place de l'administration centrale et régionale, actuellement.

Ainsi, et grâce à cette mesure, les délais d'octroi de cette prestation seront réduits d'une semaine à 24 heures seulement.

Par ailleurs, un seul dossier sera dorénavant exigé des intéressés qui ne produiront que les cinq (5) pièces suivantes (au lieu de 12 actuellement) :

— Une demande sur imprimé,

— Une attestation de séjour à l'étranger, délivrée par l'administration à laquelle appartient le fonctionnaire,

— Une carte grise du véhicule,

— Une facture d'achat (pour les véhicules neufs),

— Et une déclaration en douane, dûment remplie. (Avec présentation des originaux du passeport et de la carte d'identité de l'intéressé).

7) En ce qui concerne la formalité de prorogation du permis de circulation des véhicules automobiles (diptyque) délivré par les bureaux de douane d'entrée au profit des touristes et des travailleurs tunisiens à l'étranger, il a été décidé :

a) de supprimer le formulaire du tryptique à l'entrée et le remplacer par un simple cachet qui sera apposé sur le passeport des intéressés au moment du débarquement aux ports, donnant automatiquement droit de circulation pour une période de 3 mois (séjour touristique),

b) d'accorder, dorénavant, une première prorogation systématique de 3 mois, au niveau des recettes des douanes, sur présentation d'un dossier composé d'une demande (sur formulaire) de l'imprimé de permis de circulation provisoire (triptique) dûment rempli et du passeport. Cette prorogation sera accordée sous réserve de procéder au paiement des droits et taxes exigibles (taxes de circulation et droits sur les pneumatiques) pour les personnes qui :

— Bénéficient d'un régime particulier (FCR, RS), à condition de déposer leurs dossiers auprès des services de douanes,

— Ou justifient qu'ils gardent leur qualité de non résident et qui souhaitent proroger leur séjour en Tunisie;

quant aux prorogations supérieures à 6 mois, elles ne seront accordées qu'à titre exceptionnel, lorsque le cas est dûment justifié, et demeurent de la compétence des directeurs régionaux. Elles seront octroyées par tranche de 3 mois, dans la limite d'un séjour global n'excédant pas une durée de 12 mois consécutifs.

8) En ce qui concerne l'octroi de l'attestation de main levée des restrictions relatives à l'interdiction de prêt et de cession, indiquées sur la carte grise des véhicules admis sous le régime de la franchise pour changement de résidence (FCR), attestation permettant aux propriétaires d'en disposer librement, il a été décidé :

— De supprimer purement et simplement cette procédure et toutes les formalités qui s'y rattachent, pour tous les futurs bénéficiaires du régime F.C.R., et les remplacer par une simple indication de la période d'incessibilité du véhicule sur la carte grise délivrée par les services de transports terrestres. Cette simplification permettra de décharger, aussi bien l'administration que le citoyen, d'un nombre appréciable de formalités supplémentaires.

9) En ce qui concerne la procédure d'abandon, au profit de la douane, des véhicules automobiles (importés temporairement de l'étranger et non exportés à l'expiration du délai de séjour accordé) il a été décidé :

— De supprimer la formalité relative à la décision préalable autorisant l'abandon au profit de la douane, délivrée actuellement par les directions régionales, et de déconcentrer cette prestation auprès des recettes de douanes, et la décision (d'acceptation ou du refus de l'abandon) sera accordée le jour-même, au vu d'un dossier, qui lui sera directement présenté, et qui comprend les pièces suivantes :

* une demande manuscrite, en double exemplaires;

* une copie de la carte grise,

* et un rapport d'expertise constatant le (ou les) dommage(s), ou la panne du véhicule, appuyé des photographies appropriées.

10) En ce qui concerne la procédure d'admission en douane des titres de commerce extérieur, dont la validité a expiré avant la date d'arrivée des marchandises, il a été décidé de réduire le délai de traitement des demandes d'admission des titres et d'accorder l'autorisation de dédouaner les marchandises en question séance tenante ou au plus tard la journée même, à condition que ces marchandises aient été expédiées avant la date d'expiration du titre d'importation et à condition qu'elles n'aient pas été placées en entrepôt ou constituées en dépôt à la douane.

Ce qui permettra de réduire les délais des formalités de dédouanement, et de stationnement des marchandises aux ports et aéroports, de 2 jours au moins.

Le dossier qui demeure exigé comprend :

* une demande manuscrite

* une copie de la facture d'achat (en double exemplaires),

* le titre de transport,

* une déclaration en douanes

* et le titre d'importation ayant expiré

11) En ce qui concerne la procédure d'applicabilité en douane des titres de commerce extérieur relatifs aux opérations d'approvisionnement des industriels agriculteurs, hôteliers, entreprises de prestations de services et établissements hospitaliers en pièces détachées et accessoires destinés aux équipements et matériels nécessaires à leur activité, il a été décidé de supprimer purement cette formalité d'applicabilité des titres d'importation, et partant, toutes les pièces constitutives du dossier.

Cependant, en cas de contestation, par l'opérateur ou les services de douanes, il sera fait appel dorénavant, à la procédure contentieuse prévue par la réglementation en vigueur. La suppression de cette formalité aura pour conséquence d'accélérer les opérations de dédouanement des marchandises dans les différentes recettes de douanes.

12) En ce qui concerne la procédure de rejet des titres de commerce extérieur, en cas de non-conformité avec la facture présentée lors du dédouanement des marchandises, concernant l'une des indications suivantes :

- La désignation commerciale du produit importé,
- Le numéro de la position tarifaire dans la nomenclature des produits
- Le prix unitaire,
- La quantité ou la valeur autorisée
- Le fournisseur et la marque éventuellement,

Il a été décidé de ne plus exiger des opérateurs de commerce extérieur la modification des titres d'importation ayant subi des changements relatifs :

- Aux erreurs de n° de position tarifaire des produits dans la nomenclature générale,
- Aux augmentations de prix unitaire ou de la valeur accordée, à l'importation et ce dans la limite d'une hausse de 10 %.
- Aux augmentations de la quantité ne dépassant pas 10 % dans la limite de la valeur globale autorisée,

— Et à la marque ou au fournisseur du produit supprimant ainsi les formalités de la procédure de l'annexe 8, dans tous les cas de modification cités, sauf spécifications contraires expressément indiquées sur le titre. Les services de la douane accorderont, dorénavant, l'autorisation de dédouaner après avoir procédé eux-mêmes aux rectifications nécessaires, et n'exigeront la modification préalable des titres (annexe 8) que dans le cas où il y a eu changement de la désignation commerciale du produit importé, ou changement (à la hausse) de prix, de valeurs ou de quantités supérieur aux limites sus-indiquées.

Cette mesure permettra de mettre fin à de nombreux litiges entre les opérateurs et l'administration de décharger les services de l'industrie et du commerce d'un important volume de travail, d'économiser aux importateurs des délais de plusieurs semaines, des formalités longues et coûteuses ainsi que les frais de stationnement et leurs marchandises dans les enceintes portuaires, et aidera à désencombrer en même temps les aires de stockage des offices des ports.

13) En ce qui concerne la procédure de réexportation biens et effets importés par les agents diplomatiques et coopérants quittant le pays à la fin de leurs missions en Tunisie il a été décidé de :

- Supprimer l'autorisation préalable de réexportation délivrée par les directions régionales de douanes,
- Et de déconcentrer l'instruction des dossiers auprès des bureaux de douanes de sortie qui feront le contrôle nécessaires de ces opérations d'exportation sur place.

Cette mesure permettra de faciliter d'avantage à intéressés les formalités d'exportation de leurs biens, dans mesure où ces formalités qui pourront, dorénavant, être effectuées séance tenante ou le jour même, sur place auprès des bureaux douanes de sortie, sur présentation d'un dossier allégé qui comporte au maximum quatre (4) pièces à savoir :

* demande d'exportation sur imprimé visé par le ministère des affaires étrangères,

* inventaire des effets à réexpédier

* attestation de quitus fiscal accompagnée d'une attestation de changement de résidence délivrée par les services de police du lieu de résidence, pour les coopérants.

14) En ce qui concerne la procédure d'agrément des commissionnaires en douane (couramment appelés «transitaires»), il a été décidé de supprimer des dossiers les pièces suivantes :

- L'extrait de l'état civil,
- Le certificat de bonne vie et mœurs, (ces 2 documents faisant double emploi avec le bulletin n° 3)
- L'engagement d'entrer en possession d'un local,
- Et l'engagement de provoquer l'inscription au registre de commerce

L'exercice de la profession est conditionné, dorénavant, par la justification de la possession d'un établissement et l'obtention d'un numéro de matricule fiscal.

A cet effet, les dossier de candidature ne sera constitué que des pièces suivantes :

— Une demande d'agrément de commissionnaire en douane établie sur papier libre, qui doit être adressée sous pli recommandé à la direction générale des douanes, elle doit indiquer la ou les localités sièges du ou des bureaux de douanes auprès desquels la profession de commissionnaire serait exercée et être accompagnée :

Pour les personnes physiques :

- D'un extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce en tenant lieu, daté de moins de deux mois,
- D'un certificat de scolarité attestant le niveau minimum de deux années d'études supérieures accomplies ou à défaut d'un certificat de scolarité attestant le niveau de la 7^{ème} année secondaire et d'une attestation justifiant l'exercice en tant que déclarant pendant 5 ans au moins auprès d'un ou de plusieurs commissionnaires en douane.

Pour les sociétés :

- D'un exemplaire des statuts,
- D'une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement, le directeur général et le ou les gérants, à moins que ceux-ci ne soient statutaires,
- D'une déclaration du président du conseil d'administration ou de surveillance donnant la composition de ce conseil, s'il en existe et faisant connaître le nom, les lieux et date de naissance et la nationalité de ses membres ou, selon le cas, d'une déclaration d'un gérant faisant connaître ses lieu et date de naissance et sa nationalité et le cas échéant, ceux de ses co-gérants,

— D'un extrait du casier judiciaire, ou de toute autre pièce en tenant lieu, pour le président du conseil d'administration ou de surveillance et le cas échéant, pour le directeur général ou selon le cas, pour le ou les gérants.

A préciser que les membres habilités à déclarer en douane pour les sociétés doivent produire les pièces exigées pour les personnes physiques.

Ainsi, les dossiers ne seront plus constitués que de 7 pièces au maximum au lieu de 10 actuellement.

L'agrément de commissionnaire en douanes sera octroyé (en cas de réussite à l'examen professionnel) dans les 2 mois qui suivent la date du dépôt de la demande d'agrément.

L'ensemble de ces simplifications, qui s'ajoutent à celle déjà annoncées et entrées en vigueur en matière de commerce extérieur, interviennent dans le cadre de la lutte contre les lenteurs, la routine et les lourdeurs qui caractérisent certaines prestations administratives, et ce conformément à la politique du gouvernement en matière de réforme administrative.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

AVIS N° 88/2

Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
9121	1214 Bizerte	Scappatura	1) Monsieur Messaoud; 2) Monsieur Sadok Les deux fils de Salah Safraoui
9133	1215 Bizerte	Henry Menzel Bourguiba	Monsieur Mohamed Ben Abdelkader Ben Khélifa El Ouerghemi
9130	1216 Bizerte	Ariana Bizerte	1) Monsieur Fontana (Fabrice Christian Joseph Adolphe); 2) Monsieur Fontana (Francesco François Dominico Benedetto); 3) Mme Fontana (Cipriana Maria Giustina); 4) Mme Pellegrino (Paolina ou Maria Paola); 5) Monsieur Fontana (Claudio); 6) Mademoiselle Fontana (Isabella); 7) Monsieur Cardillo (Massimo); 8) Mme Cardillo (Leda)
9131 9128	58024 Tunis 58026 Tunis	Fella Hohiet Essahli	L'Etat (domaine privé)
9129	58025 Tunis	Rallo III	1) Mme Chérifa Bent Ali Nakbi; 2) Mme Jamila; 3) Monsieur Mohamed El Habib; 4) Mme Naziha; 5) Monsieur Mohamed Salah Eddine; 6) Monsieur Jamel Abdenaceur; 7) Monsieur Fethi; 8) Monsieur Rached; 9) Mme Fatma Les huit derniers enfants de Fredj Ben Salem Ben M'Hamed Jemaâ
9127	58027 Tunis	Villa Lorenza	Mme Aïcha Bent Mohamed Ben Naceur Charni
9123	58028 Tunis	Esther Nelly	Monsieur Mohammed El Borni Ben Messaoud Ben Ahmed Ben Attya El Habassi
161894	750 le Kef	Ardh Hadj Lamari	1) Mme Dzaier Bent Hadj Lamari El Houli El Bou Slimi; 2) Monsieur Taiëb dit Hmed Ben Salah Ben Hadj Lamari El Houli El Bouslimi; 3) Mme Mesk Ben Amor Ben Hafaïed; 4) Monsieur Ali; 5) Monsieur Younès; 6) Mme Zazia ou Jazia; 7) Monsieur Mostefa Les quatre derniers enfants de El Hosni Ben Hadj Lamari El Houli Bou Slimi 8) Mme Fatma Bent Hassouna Ben El Hosni Ben Hadj Lamari El Houli El Bouslimi; 9) Mme Sallouha Bent Salah Ben Hamma; 10) Monsieur Salah; 11) Monsieur Abdelhamid; 12) Monsieur Magid Les trois fils de Hassen Ben Salah Ben Hadj Lamari El Houli 13) Mme Jamila Bent Tahar Ben Brahim El Arfaoui; 14) Mme Aïcha Bent Ali Ben Dekhil; 15) Mme Saïda Bent Rehaïem Ben El Achhab Es-Saïdi; 16) Mme Faïza Bent Mohamed Ben Salah Ben Hadj El Amari El Houli; 17) Monsieur Ali dit Aleya Ben Abderrahmane Ben Mohamed Basli; 18) Monsieur Ayadi; 19) Monsieur Abdallah; 20) Mme Mebarka; 21) Mme Fatima; 22) Mme Haddi; 23) Mme Naoua; 24) Monsieur Kamel Les sept derniers enfants de Youssef Ben Hadj Lamari El Houli El Bou Slimi 25) Monsieur El Houcine Ben Rhaïem Ben Houcine Dekhil; 26) Monsieur Amor Ben Hannachi Ben Slama; 27) Monsieur Chédli Ben Hassouna Ben Amor El Hamdi; 28) Monsieur Younès Ben Youssef Ben Ahmed Ben Slimane Inoubli; 29) Monsieur Seghaïer Ben Hassouna Ben Salah El Gharbi; 30) Monsieur Mahmoud Ben Béchir Ben Salah Ben Zine El Zaghdoudi; 31) Monsieur Hédi; 32) Monsieur Mohamed Les deux fils de Ali Boussaha El Khamri 33) Monsieur El Kéfi Ben Ferjani Ben Salah Labidi; 34) Monsieur Majid Ben Khédhiri Ben Abdallah Jendoubi; 35) Monsieur Mohamed El Mokhtar Ben Mustapha Ben Amor Chahdi; 36) Monsieur Naceur Ben Mohamed Taïeb Ben Mostefa El Hidouni Chahdi; 37) Mme Saïda Bent Ameer El Ayari; 38) Monsieur Badis; 39) Monsieur Mourad; 40) Mme Hanane

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
			Les trois derniers enfants de Ali Ben Youssef Ben Hadj Laâmari Houli 41) Monsieur Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Zouaoui; 42) Mme Zina; 43) Mme Borkana; 44) Mme Haddi; 45) Mme Rebh; 46) Mme Hadda; 47) Monsieur Hassen; 48) Monsieur Abderrazak Les sept enfants de Younès Ben Farhat Ben Salah El Bouslimi 49) Monsieur Tahar; 50) Mme Henia; 51) Mme Naziha Les trois derniers enfants de Belgacem Ben Mustapha El Bouslimi 52) Mme Zohra; 53) Mme Dalila Les deux dernières filles de Soussi Ben Taïeb Ben Hassouna El Bouslimi 54) Monsieur Mabrouk; 55) Monsieur Ayadi; 56) Monsieur Ammar; 57) Mme Karoufa; 58) Mme Delel Les cinq derniers enfants de Arbi Ben Amor Bou Roguâa

AVIS IMPORTANT

Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) avis à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes 29, rue de l'Inde — 1002 Tunis.

AVIS N° 88/3

Conservation de la propriété foncière

Refonte des titres fonciers

(Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
9137	58124 Tunis	Dar Essadok	La fondation habous constituée par Mme Fattouma dite Beya et Habiba Bent Mohamed El Ayari épouse Mohamed Ben Youssef El Jami
9138	58125 Tunis	Grezzio Azzopardi Père	Monsieur Abdilla (Sauveur)
9149	1231 Bizerte	Boutique M'Sika	1) Monsieur El Hadj El Hédi Ben Abdelkader Ben Mohamed Ennemri; 2) Monsieur Abdellaziz Ben Younès Ben Mostefa El Ouakkad
9150	1230 Bizerte	Brimborion	Monsieur Rachid Ben Abdelkrim Limam
9157	1229 Bizerte	Fortune Menzel Bourguiba	Monsieur Nigitta (Emmanuele)
9164	58126 Tunis	Resurgo	Monsieur Habib Ben Ali Ben Kheder
9169	58127 Tunis	Deux Raoudha Boulevard	La municipalité de Tunis
9170	58128 Tunis	Calagero Guarnieri	Monsieur Chems Eddine Ben Amor Ben Miled
16418	99 Jendouba	Henchir Sidi Ben Dekhil	1) Monsieur Mohammed; 2) Mme Ghezala; 3) Mme Chehla Les trois enfants de Boubaker Ben Mohammed El Akhdhar Ben Mohammed Boughrine; 4) Monsieur Brahim; 5) Monsieur Mekki Les deux derniers fils de Mohammed Ben abdallah Ben El Mekki 6) Mme El Hedhba Bent Mabrouk Ben Ahmed El Hamdi; 7) Monsieur Ammar; 8) Monsieur Salah; 9) Monsieur Hédi; 10) Monsieur Mohammed; 11) Mme Tozeur; 12) Mme Khira

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
			Les six derniers enfants de Ali Ben Nasr Ben Abdallah 13) Mme Rebh Bent Belgacem Ben Ahmed Ben Abdallah; 14) Monsieur Ali; 15) Monsieur Ahmed; 16) Mme Hadhba; 17) Mme Zohra Les quatre derniers enfants de Smida Ben Ali Ben Nasr Ben Dkhil 18) Monsieur Salah; 19) Monsieur Sadok; 20) Monsieur Mouldi; 21) Monsieur Naceur; 22) Mme Kéfia; 23) Mme Saâdouna Les six derniers enfants de Mohammed Ben Smida Ben Ali Ben Nasr Dekhili 24) Mme El Ganja Bent Rabah Ben Smida Ben Ali Ben Nasr Dekhili; 25) Monsieur Othmane; 26) Monsieur Abbès; 27) Monsieur Mohammed; 28) Monsieur Habib; 29) Mme Zohra; 30) Mme Dehab Les six derniers enfants de Larbi Ben Ali Ben Nasr Ben Dekhil 31) Monsieur Mekk; 32) Monsieur Arbi Les deux derniers fils de Farhat Ben Larbi Ben Ali Ben Nasr Ben Dkhil 33) Monsieur Mohammed Ben Khedhiri Ben Brahim Ben Ahmed Ben Naceur; 34) Monsieur Abderrahmane; 35) Mme Mbarka; 36) Monsieur Ali Les trois derniers enfants de Othmane Ben Mohammed Ben Abdallah Ben Ghars Ben Ali Ben Dekhil 37) Mme Hedhba Bent Smida Ben Ali Ben Dekhil; 38) Mme Yemena; 39) Monsieur Taieb; 40) Monsieur Chérif Les trois derniers enfants de Amara Ben Othmane Ben Mohammed Bou Ghrine 41) Monsieur Mohammed; 42) Monsieur Chérif Les deux derniers fils de Taieb Ben Mohammed Dekhil 43) Monsieur Hassen Ben Abidi Ben El Ajmi; 44) Monsieur Chérif; 45) Monsieur Rachid; 46) Monsieur Abdallah Les trois derniers enfants de Brahim Ben Mohammed Dkhili 47) Mme Aziza Bent Messaoud Ben Abdallah Ben Hassen Souli; 48) Monsieur Ahmed; 49) Mme Hadda Les deux derniers enfants de Helal Ben Mbarek Naghmouchi 50) Monsieur Amor Ben Tahar Ben Mohammed El Oueslati; 51) Mme Zina Ben Younès Ben Hadj Meghrich Dhaouioui; 52) Monsieur Abderrahmane; 53) Monsieur Rabeh; 54) Monsieur Chadli; 55) Monsieur Youssef Les quatre derniers enfants de Ahmed Ben Smida Ben Ali Dekhili 56) Monsieur Salah; 57) Monsieur Mohammed Laziz Les deux derniers fils de Ali Ben Aïfa Seddiki 58) Monsieur Mohammed Mentimi; 59) Monsieur Hédi Les deux fils de Ali Ben Salah Ben Amara Manai 60) Monsieur Mouldi Ben Othmane Ben Ali Ben Salah Manai; 61) Mme Om Saâd Ben El Afif Ben Ameur Manai; 62) Monsieur Moncef; 63) Mme Samira; 64) Monsieur Ridha; 65) Mme Meherzia; 66) Monsieur Chams Eddine Les cinq derniers enfants de El Afif Ben Ali Ben Salah El Manai; 67) Monsieur Hassen Ben Salah Ben Brahim El Aoudi; 68) Mme Arem; 69) Monsieur Lakhdar; 70) Monsieur Ammar Les trois derniers enfants de Hassen Ben Salah Ben Brahim El Aouadi 71) Monsieur Sadok; 72) Monsieur Ali; 73) Monsieur Salah; 74) Monsieur Hmida; 75) Monsieur Ammar; 76) Mme Fatma; 77) Mme Tounès Les sept derniers enfants de Afif Ben Ameur Ben Bou Rehla El Manai

AVIS IMPORTANT

Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) avis à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes 29, rue de l'Inde — 1002 Tunis.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 20 septembre 1988

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	16.672.401,323
Avoirs en devises	723.179.712,065
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	140.876.521,170
Compte courant postal	4.999.490,204
Effets escomptés	786.237.289,004
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	17.665.346,905
Effets à l'encaissement	1.878.887,767
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	5.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	179.442.732,171
Immobilisations	19.591.665,783
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	284.610.101,776
Débiteurs divers	10.621.739,841
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	244.725.294,564
	2.477.583.836,564

passif

Billets et monnaies en circulation	817.375.994,598
Comptes courants des banques et des établissements financiers	11.506.969,373
Interventions sur le marché monétaire	118.300.000,000
Comptes du gouvernement	226.092.115,658
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	29.378.184,056
Autres engagements à vue et à terme	438.972.284,894
Déposants d'effets à l'encaissement	1.878.887,767
Comptes de coopération économique	143.842.520,769
Provisions	23.172.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	284.610.101,776
Créditeurs divers	75.886,180
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	141.159.514,172
	2.477.583.836,564

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

ISMAIL KHELIL

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1988

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7